

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6013/2537

นายก ลิ่น สังข์กระแสน์
นาย อรุณ ช่วยทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 204, มาตรา 850

จำเลยที่ 1 กับพวกหลอกหลวงโจทก์ว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมตำรวจสามารถฝากบุตรโจทก์ให้เข้ารับราชการตำรวจได้โดยขอค่าวิ่งเต้น 200,000 บาท โจทก์หลงเชื่อจึงได้มอบเงินให้ไป เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ให้เงินเพื่อให้จำเลยที่ 1 กับพวกนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ถือไม่ได้ว่า โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานอันเป็นการกระทำความผิดกฎหมายทั้งการกระทำความผิดก็หาได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถดำเนินการได้และต่อมาได้ทำบันทึกโดยมีข้อความว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถติดตามพวกของจำเลยที่ 1 ให้มาชดใช้เงินคืนแก่โจทก์ภายในกำหนด 6 เดือนจำเลยที่ 1 จะรับผิดชอบใช้แทนโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบโจทก์โดยตกเป็นผู้ผิดนัด เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันทำบันทึก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 จำเลยที่ 1 ร่วมกับพวก 4 คน หลอกหลวงโจทก์ว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมตำรวจสามารถฝากนายธวัชชัย สังข์กระแสน์ บุตร

โจทก์เข้ารับราชการตำรวจได้ โดยขอค่าวิ่งเต้น 200,000 บาท โจทก์หลงเชื่อจึงได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 กับพวกไป แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถฝากบุตรโจทก์เข้าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้ โจทก์จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือยอมรับผิดชดใช้เงิน 170,000 บาท คืนโจทก์ภายใน 6 เดือนโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันแล้วโจทก์ถอนคำร้องทุกข์เมื่อครบกำหนดจำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 257,125 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 170,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อให้จำเลยที่ 1 ไปกระทำผิดกฎหมายอาญา มูลหนี้ดังกล่าวจึงเกิดจากนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องหนี้จำนวน 170,000 บาท ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 มีเงื่อนไขเพียงให้จำเลยที่ 1 ต้องติดตามตัวนายมงคลมาดำเนินคดีและจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์อีกจำเลยที่ 2 มิใช่ผู้ค้ำประกัน คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ได้ตกลงให้จำเลยที่ 1 กับนายมงคลเป็นผู้ติดต่อดำเนินการให้นายธวัชชัยบุตรโจทก์ซึ่งเรียน

สำเร็จปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เข้ารับราชการเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร โจทก์ ได้มอบเงินค่าติดต่อดำเนินการให้กับนายมงคลจำนวน 200,000 บาทโดยมีข้อตกลงว่า หากนายมงคลดำเนินการไม่สำเร็จจะต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้เป็นหนังสือปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 ปรากฏว่านายมงคลไม่สามารถติดต่อดำเนินการให้นายธวัชชัยเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ โจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 และนายมงคลในข้อหาฉ้อโกง ผลที่สุดโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยที่ 1 ยอมคืนเงินในส่วนที่จำเลยที่ 1 ได้รับไปจำนวน 30,000 บาท ส่วนเงินที่เหลืออีก 170,000 บาทจำเลยที่ 1 จะติดตามนายมงคลให้มาชดใช้คืนแก่โจทก์ภายในกำหนด 6 เดือน หากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถติดตามนายมงคลให้มาชดใช้เงินได้ภายในกำหนด จำเลยที่ 1 จะรับผิดชอบใช้แทน ข้อตกลงประนีประนอมยอมความดังกล่าวมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ส่วนโจทก์ยอมถอนคำร้องทุกข์รายละเอียดปรากฏตามบันทึกถอนคำร้องทุกข์ และรับผิดชอบใช้หนี้เอกสารหมายเลข 2 หรือ 1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเอกสารหมายเลข 2 หรือไม่ข้อนี้ตามคำฟ้องของโจทก์ก็กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 กับพวกหลอกลวงโจทก์ว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมตำรวจสามารถฝากนายธวัชชัยบุตรโจทก์ให้เข้ารับราชการตำรวจได้โดยขอค่าวิ่งเต้น 200,000 บาท โจทก์หลงเชื่อจึงได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 กับพวกไปแต่จำเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถฝากนายธวัชชัยเข้ารับราชการเป็นตำรวจได้ ส่วนในทางพิเคราะห์ก็ไม่ปรากฏว่า โจทก์ให้เงินเพื่อให้จำเลยที่ 1 กับพวกนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่แต่อย่างใด ดังนี้ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทก์และในทางพิเคราะห์ที่ได้ความดังกล่าวถือไม่ได้ว่า โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกทั้งการกระทำดังกล่าวก็หาได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถ

ฝากนายรัชชัยบุตรโจทก์เข้ารับราชการเป็นตำรวจได้และต่อมาได้ทำบันทึกปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 หรือ ล.1 มีข้อความว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถติดตามพวกของจำเลยที่ 1 คือนายมงคลให้มาชดใช้เงินคืนแก่โจทก์ภายในกำหนด 6 เดือน จำเลยที่ 1 จะรับผิดชอบใช้แทนโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันเช่นนี้ มูลหนี้ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 หรือ ล.1 จึงมิได้มาจากสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ อนึ่งบันทึกเอกสารหมายเลข 2 หรือ ล.1 ทำเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่สามารถติดตามตัวนายมงคลมารับผิดชอบใช้เงินภายใน 6 เดือน จำเลยทั้งสองยอมตกเป็นผู้ผิดนัดเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันทำบันทึก ต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดซึ่งโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 170,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนในฐานะผู้ค้ำประกัน

(สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนิธเณร-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของนิติกรรม คือ ความมุ่งหมายในการทำนิติกรรมมีลักษณะใกล้เคียงกับมูลเหตุจูงใจ (motif) ในการทำนิติกรรมโดยมูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องชักจูงให้ทำนิติกรรม มีนักกฎหมายหลายท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์นั้นเป็น "ความมุ่งหมายโดยทันที" ส่วนมูลเหตุจูงใจเป็น "ความมุ่งหมายปลายทาง" เช่น ก. ทำสัญญาซื้อปิ่นจาก ข. วัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญาซื้อปิ่นของฝ่าย ก. ก็คือต้องการมีปิ่นมาใช้ ส่วนมูลเหตุจูงใจในการทำนิติกรรมซื้อปิ่นนั้นอาจเป็นการซื้อเพื่อป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติของตนหรือว่าอาจซื้อปิ่นเพื่อจะฆ่าคนก็ได้ ส่วนทางฝ่าย ข. ผู้ขายวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญาขายปิ่น คือ ได้รับเงินอันเป็นราคาปิ่นที่ตนขายและมูลเหตุจูงใจในการทำนิติกรรมขายปิ่นนั้น อาจเป็นเพราะตนทำการค้าขายปิ่นหากำไร หรือว่าอาจเป็นการค้าของโจรก็ได้ อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายบางท่านกลับมีความเห็นว่า มูลเหตุจูงใจนี้อาจเป็นวัตถุประสงค์ก็ได้ ในเมื่อการทำนิติกรรมนั้น คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ถึงมูลเหตุจูงใจของอีกฝ่ายหนึ่งและรู้ว่าจากเหตุดังกล่าวจึงได้ทำนิติกรรมนี้ขึ้น เช่น หาก ก. ซื้อปิ่นมาเพื่อฆ่าคนและ ข. ผู้ขายก็รู้อยู่ เช่นนี้สัญญาซื้อขายปิ่นเป็นโมฆะ เป็นต้น คดีนี้โจทก์มีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมคือ สัญญาให้เงินส่วนมูลเหตุจูงใจในการทำนิติกรรม ก็เพื่อวิ่งเต้นฝากบุตรของตนให้เข้ารับราชการตำรวจได้ ส่วนจำเลยวัตถุประสงค์ของนิติกรรมคือสัญญารับเงิน และจำเลยคงรู้ถึงมูลเหตุจูงใจในการทำนิติกรรมจึงได้ทำนิติกรรมนี้ขึ้น ข้อสำคัญคือ การวิ่งเต้นฝากบุตรเข้ารับราชการ ศาลต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนไปว่าเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ แม้การวิ่งเต้นฝากบุตรเข้ารับราชการจะไม่ระบุขัดแย้งว่า เงินส่วนหนึ่งอาจนำไปให้สินบนแก่เจ้าพนักงานอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ศาลก็อาจวินิจฉัยว่านิติกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือไม่ได้ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การกระทำความผิดดังกล่าวนี้หาได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่เช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1089/2513, 2513 ฎ 1562 ที่วินิจฉัยว่า จำเลยรับเงินจากโจทก์โดยสัญญาว่าจะช่วยให้บุตรโจทก์พ้นโทษ โดยช่วยหาทนายความหรือวิธีอื่น แต่เมื่อบุตรโจทก์ถูกฟ้อง จำเลยแนะนำให้รับสารภาพและบุตรโจทก์ถูกจำคุก สัญญานี้ไม่มีข้อที่จะช่วยโดยวิธีผิดกฎหมายจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1237/2516 สัญญาให้โจทก์ติดตามให้ทางราชการอนุญาตให้จำเลยชักลากไม้ออกจากป่าสงวนมิได้ใช้อิทธิพลหรือแทรกแซงทางราชการไม่เป็นโมฆะ พุทธินัยทัศนัยพิทักษ์กุล